

Giriş

Fikrî mülkiyet hakları mutlak haklardandır ve diğer mutlak haklar gibi herkes tarafından uyulması gereken haklardır ve sahibine geniş yetkiler verir. Mutlak haklar, hak sahibine menfi (önleyici) yetkiler tanırken, fikrî mülkiyet hakları aynı zamanda müspet (aktif) yetkiler de tanır. Bu yetkiler, hak sahibinin korunan hakkı hukuki işlemlere konu etmesine ve ondan ekonomik olarak yararlanmasına olanak tanır.

Fikrî Mülkiyet Haklarının Hukuki İşlemlere Konu Olması

Hukuki işlemler, kişilerin belirli bir hukuki sonuç elde etmeye yönelik irade açıklamalarıdır. Tek taraflı (ör: vasiyetname), iki taraflı (ör: devir vb. sözleşmeler) ve çok taraflı (örn. kararlar) olmak üzere farklı türleri bulunan hukuki işlemler için aranan genel geçerlilik koşulları fikrî mülkiyet haklarıyla ilgili hukuki işlemler bakımından da aranmaktadır.

Fikrî mülkiyet hakları, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) ve Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) ile düzenlenir. Bu iki kanun, fikrî mülkiyet haklarını telif hakları ve sınai mülkiyet hakları olarak ikiye ayırır. Telif hakları, FSEK ile korunurken, sınai mülkiyet hakları (marka, tasarım, patent vb.) SMK kapsamında korunur.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda Düzenlenen Haklar ile İlgili Hukuki İşlemler

Kişilere tanınan hakların, hukuki işlemlere konu edilebilmeleri için "üzerlerinde tasarruf edilebilir nitelikte" haklar olmaları gerekir. FSEK'te düzenlenen güzel sanat eserleri ve diğer eserler üzerindeki mali haklar, üzerinde tasarruf edilebilir haklardandır. Mali haklar; eseri işleme, çoğaltma, yayma, temsil etme ve umuma iletme haklarıdır (FSEK m. 21 vd.).

Eseri umuma arz etme hakkı, adın belirtilmesi hakkı, eserin değiştirilmesini yasaklama hakkı ve zilyet ile malike karşı haklar gibi manevi haklar (FSEK m. 14-17) ise hukuki işlemlere konu olmamaktadır. Aşağıda öncelikle mali haklar ile ilgili hukuki işlemler açıklanmış, daha sonra manevi haklara ilişkin özel düzenlemeler ele alınmıştır

Devir

FSEK m. 48'e göre, eser sahipleri mali haklarını başkalarına devredebilir. Ancak mali hakların devri için taraflar arasında bir sözleşme yapılması zorunludur. Eserin mülkiyetinin devri, mali hakların devrini otomatik olarak sağlamaz. Örneğin, bir sanatçının tablosunu satın alan kişi, tablonun fiziksel mülkiyetine sahip olsa da eserin mali haklarını devralmış olmaz. Tabloyu evinde sergileyebilir, ancak eserin kopyalarını yapmak, ticari amaçla kullanmak veya kamuya yaymak gibi haklara sahip değildir. Bu hakları elde edebilmesi için ayrıca mali hakların devri sözleşmesi yapılması gerekmektedir.

Tamamlanmamış bir eser üzerinde yapılan mali hak devri sözleşmesi, yalnızca bir taahhüt niteliğindedir ve eserin

tamamlanmasından sonra yeni bir sözleşme yapılmasını gerektirir (FSEK m. 50). Bu da henüz meydana getirilmemiş bir eser için mali hakların devredilemeyeceğini gösterir.

FSEK m. 51'e göre, gelecekte yürürlüğe girebilecek yasalarla tanınabilecek yeni mali hakların devredilmesini sağlayan sözleşmeler geçersizdir. Ayrıca, mevcut hakların kapsamının genişletilmesi veya koruma süresinin uzatılması amacıyla yapılan sözleşmeler de geçersiz kabul edilir. Hukuk dinamik bir alandır ve gelecekte oluşabilecek değişiklikler mevcut sözleşmelerle bağdaştırılamaz.

Mali haklar, eser sahibinin ölümünden sonra yasal mirasçılara geçer. Eğer eser sahibi bu hakların kimlere devredileceğini belirlemek istemişse, bir vasiyetname ya da miras sözleşmesi yapabilir. Bu tür belirlemeler yapılmadığı takdirde, mali haklar yasal mirasçılara intikal eder. Ayrıca, birden fazla kişi tarafından ortaklaşa oluşturulan eserlerde, eser tamamlanmadan ölen kişinin hissesi diğer ortaklara geçer ve mirasçılara uygun bir bedel ödenir (FSEK m. 64).

Ruhsat/Lisans

Eser sahipleri, mali haklarını devretmek yerine, bu hakların kullanım yetkisini başkalarına ruhsat (lisans) verebilirler. Ruhsat, mali hak sahibinin bu yetkiyi başka kişilere de verme durumuna göre "basit ruhsat" veya sadece bir kişiye mahsus olduğunda "tam ruhsat" olarak adlandırılır. FSEK m. 56'ya göre, kanun veya sözleşmede aksi belirtilmedikçe her ruhsat basit olarak kabul edilir.

Dijital platformlarda eserlerin geniş kitlelere ulaşması ve bu eserlerin başka çalışmalarda kullanılma isteği, ruhsat anlaşmalarının daha yaygın hale gelmesine neden olmuştur. Açık lisans sistemleri, özellikle dijital eserlerin paylaşılmasını ve ticari olmayan veya ticari amaçlarla kullanılmasını kolaylaştırır. Bu sistemlerden en yaygını **Creative Commons (CC)** lisanslarıdır. CC lisansları eser sahiplerinin eserlerini nasıl paylaşacaklarını ve kullanıma sunacaklarını belirleyebilmelerine olanak tanır. Bu lisanslar, eserin ticari olmayan amaçlarla kullanılmasından, değiştirilmeden paylaşılmasına kadar birçok farklı kullanım türünü içerir.

Türk Borçlar Kanunu'nda düzenlenen yayım sözleşmesi (TBK m. 487), bir fikir ve sanat eseri sahibinin eserini yayımlanmak üzere bir yayımcıya devretmesini düzenler. Yayımcı, eserin çoğaltılması ve yayılması haklarını üstlenir. Roman, hikaye, şiir, resim, fotoğraf gibi eserler bu tür sözleşmelere konu olabilir. Yayım sözleşmeleri, mali hakların devrini değil, belirli bir süre ve ölçüde yayımcıya bu hakların kullanımı için izin verilmesini sağlar (TBK m. 489).

Cayma

FSEK m. 58'e göre, mali hakları devralan kişi, bu hakları belirlenen süre içinde veya makul bir zaman diliminde kullanmazsa, eser sahibi sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı, karşı tarafa noter aracılığıyla süre tanıyarak kullanılır ve bu süre sonunda haklar

kullanılmamışsa eser sahibi sözleşmeden dönebilir. Ancak, mali hakları devralan kişinin kullanmamakta kusuru yoksa, eser sahibine tazminat ödeme hakkı doğabilir.

Vazgeçme

FSEK m. 60'a göre, eser sahibi veya mirasçıları, kendilerine tanınan mali haklardan vazgeçebilirler. Ancak bu vazgeçme, daha önce yapılmış olan sözleşmelere zarar vermemelidir. Vazgeçme işlemi resmi bir senet düzenlenmesi ve Resmi Gazete'de ilan edilmesi şartıyla geçerlilik kazanır. Vazgeçme sonrasında, herkes eserin işlenmesi, çoğaltılması, yayılması gibi hakları kullanabilir hale gelir. Ancak bu hak yalnızca eser sahiplerine veya mirasçılarına tanınır, üçüncü kişilere devredilen haklar için vazgeçme hakkı söz konusu değildir.

Haciz/Rehin

FSEK, mali hakların haciz ve rehin işlemlerine tabi olup olmayacağını belirleyen hükümler içerir. Henüz kamuya açıklanmamış eserlerin taslak veya orijinalleri rehin veya haciz konusu yapılamaz. Ancak, alenilemiş eserler üzerindeki mali haklar, eser sahibinin manevi çıkarlarına zarar vermemek kaydıyla haciz veya rehin işlemine konu olabilir. Bu durum, eserin ekonomik değerinin korunmasını sağlamak için geliştirilmiştir (FSEK m. 62).

Şekli Şartlar

Mali haklarla ilgili sözleşmelerin ve tasarrufların geçerliliği, FSEK m. 52'de öngörülen şekil şartına uygun olarak yapılmalarına bağlıdır. Anılan hükme göre mali haklara dair sözleşme ve tasarrufların yazılı olması gerekir. "Sözlü" yapılan sözleşmeler, hakkın devri sonucunu doğurmaz.

Diğer bir şekli şart, hukuki işleme konu olan hakların ayrı ayrı sözleşmede gösterilmesidir. Dolayısıyla FSEK m. 21 vd. hükümlerde düzenlenen işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma iletim haklarının tümü devredilecek dahi olsa, "mali hakların tümünü devrediyorum" denmesi yeterli olmayacak; her bir hakkın ayrı ayrı belirtilmesi gerekecektir.

Tekeffül

FSEK'in 53 ve 54. maddeleri, mali hakların devri ve ruhsat verilmesi süreçlerinde tarafların korunmasını amaçlar. Tekeffül (sorumluluk), mali hakların devri sırasında bu hakların varlığını ve kullanılabilirliğini garanti altına alır. Eğer devreden kişi, devrettiği hakkın varlığını ispat edemezse, alıcının zararını tazmin etmekle yükümlüdür.

Manevi Hakların Durumu

Manevi haklar, eser sahibinin kişiliği ile doğrudan bağlantılıdır ve devredilemez. Manevi haklar, eser sahibi ve onun esere kattığı hususiyet ile yakından ilişkili haklardır. FSEK, yalnızca mali hakların hukuki işlemlere konu edilebileceğini öngörür, manevi haklar ise devredilemez ve sözleşmelere konu edilemez. Ancak eser sahibi, manevi hakkın kullanımı konusunda üçüncü kişilere izin verebilir.

Bu hakların nasıl kullanılacağı ile ilgili bir belirleme yapmamışsa yahut bunu belirlemesi için herhangi bir kimseye yetki vermemişse, kendisinin ölümünden sonra bu hakların kullanılması yetkisi vasiyeti tenfiz memuruna; eğer böyle bir kişi tayin edilmemişse sırasıyla:

- sağ kalan eşi ile çocuklarına ve atanmış mirasçılarına,
- ana-babasına,
- kardeşlerine aittir.

İlgili kişilerin belirtilen hakları kullanmaları ile ilgili bir süre sınırı öngörülmemiştir. Dolayısıyla bu kişiler, hayatta oldukları süre boyunca bu hakları kullanabileceklerdir. Anılan kişiler, FSEK 14, 15 ve 16'ncı maddelerin üçüncü fıkralarında tanınan hakları da "eser sahibinin ölümünden itibaren yetmiş yıl" ile sınırlanmıştır. Manevi hakların devredilmemesi, onların kişisel karakterinden kaynaklanır. Bu haklar, eserin umuma arz edilip edilmemesi, adın belirtilmesi ve eserin değiştirilmesini yasaklama hakkı gibi yetkileri kapsar. Eser sahibi, manevi hakların nasıl kullanılacağını belirlemediği takdirde, ölümünden sonra bu haklar belirli kişiler tarafından kullanılabilir.

Sınai Mülkiyet Kanunu'nda Düzenlenen Haklar ile İlgili Hukuki İşlemler

Sınai Mülkiyet Kanunu m. 148'de, sınai hakların hukuki işlemlere konu olması ile ilgili hükümler yer almaktadır. Buna göre; coğrafi işaret ve geleneksel ürün adları dışındaki haklar miras yolu ile intikal edebilir, lisans konusu olabilir, rehin verilebilir, teminat olarak gösterilebilir, haczedilebilir veya diğer hukuki işlemlere konu olabilir.

Devir

SMK'de düzenlenen hakların, tescil ya da başvuru sahibi veya bu kişilerin mirasçıları tarafından üçüncü kişilere sözleşme yoluyla devri mümkündür. SMK'deki haklar açısından manevi-mali haklar ayrımı yapılmamıştır. Bu nedenle marka ve tasarım hakları, tek ve bir bütün olarak bir başkasına devredilebilir.

Sınai mülkiyet hakkının birden fazla sahibi olması durumunda; devir "satış" sebebiyle gerçekleşmişse, diğer paydaşların önalım hakkı vardır (SMK m. 148/3). Önalım hakkının kullanılabilmesi için yapılan satış, alıcı veya satıcı tarafından diğer paydaşlara bildirilir. Önalım hakkı, satışın hak sahibine bildirildiği tarihin üzerinden üç ay ve her durumda satışın üzerinden iki yıl geçmekle düşer. Tarafların anlaşamaması hâlinde, önalım hakkı alıcıya karşı dava açılarak kullanılır. Önalım hakkı sahibi, kendisi adına payın devrine karar verilmeden önce, satış bedelini mahkeme tarafından belirlenen süre içinde mahkemenin belirleyeceği yere nakden yatırmakla yükümlüdür. Cebri artırma yoluyla yapılan satışlarda ise önalım hakkı kullanılamaz.

Lisans

Sınai hak sahipleri, hakkın kendisini devretmeden, belirli koşullar altında bu hakların gerçek veya tüzel kişiler

tarafından kullanımına izin verebilir. Kapsam ve koşulları taraflar arasındaki sözleşmeyle belirlenen bu kullanım iznine “lisans” denir.

Gerek marka gerekse tasarım hakkı için lisans, “inhisari lisans” veya “inhisari olmayan lisans” şeklinde verilebilir (SMK m. 24/2, SMK m. 75/2). Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa lisans, inhisari değildir. Inhisari olmayan lisans sözleşmelerinde, lisans veren, hakkı kendi kullanabileceği gibi üçüncü kişilere de başka lisanslar verebilir. Inhisari lisans sözleşmelerinde ise lisans veren, başkasına lisans veremez ve hakkını açıkça saklı tutmadıkça kendisi de markayı ya da tasarımı kullanamaz.

Lisans, hak sahibinin tekeli altında bulunan yetkilerin (üretim, satış, ithal vs.) biri veya birden fazlası için verilebilir. Lisans alan, sözleşmede yer alan şart ve kısıtlamalara uymak durumundadır.

Bununla birlikte lisans alan kişi, sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa hakkın koruma süresi boyunca, hakkın konusu olan tasarımın kullanılmasına ilişkin her türlü tasarrufla bulunabilir. Lisans veren ise lisans alan tarafından üretilecek malın veya sunulacak hizmetlerin kalitesini garanti altına alacak önlemleri almakla yükümlüdür (SMK m. 24/4, SMK m. 75/4).

Şekli Şartlar

SMK m. 148/4’e göre sınai haklar ile ilgili tüm hukuki işlemler, yazılı şekle tabidir. Bu bir geçerlilik şartıdır. Sınai hakkın devrine ilişkin sözleşmeler, yazılı olarak yapılmanın yanı sıra noter tarafından onaylanmalıdır. Noter tarafından onaylanmayan devir işlemleri geçersizdir.

Hukuki işlemlerin şekli şartları arasında sicile kayıt ve Bülten’de yayım da yer almaktadır. SMK m. 148/5’e göre hukuki işlemler taraflardan birinin talebi, ücretin ödenmesi ve yönetmelikle belirlenen diğer şartların yerine getirilmesi hâlinde sicile kaydedilir ve Bülten’de yayımlanır. Ancak bu işlemlerin yapılmamış olması, sözleşmenin geçerliliğini etkilemez. Sicile kaydedilmeyen hukuki işlemlerden doğan haklar iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez. Sicile kayıt işleminin kurucu değil de bildirici olmasının bir istisnası vardır. SMK m. 148/7’ye göre garanti markasının veya ortak markanın devri ya da ortak marka için lisans verilmesi, sicile kayıt hâlinde geçerlidir.

Fikrî Mülkiyet Haklarının İhlali Hâlinde Açılabilir Davalar

Fikrî mülkiyet haklarının ihlali, hak sahibinin izni olmadan hakların kullanılması durumunda gerçekleşir. Bu durumda hak sahibi, hukuki veya cezai yollarla haklarını arayabilir. Üçüncü kişinin fiilinin hukuka aykırı olması için, hem izinsiz kullanılması hem de kanundaki istisnaların kapsamına girmemesi gerekir.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda Düzenlenen Hakların İhlali Hâlinde Açılabilir Hukuk Davaları

Tespit Davası

Tespit davaları, bir hakkın varlığının veya yokluğunun tespiti için açılan davalardır. Tespit davasının sonucu, gelecekteki hukuki işlemlere ve kararlara yön verir; taraflar arasındaki belirsizliği ortadan kaldırır. FSEK’e göre, özellikle eser sahipliğinin tespitine yönelik davalar açılabilir. Eser tescil edilmiş olsa bile, tescil belgesinde adı geçen kişinin gerçek eser sahibi olmadığı iddia edilebilir. Bu dava türünde amaç, belirsizlikleri ortadan kaldırmaktır. Mahkeme, sunulan delillere göre eserin gerçek sahibini tespit eder.

Tecavüzün Men’i Davası

Tecavüzün men’i davası, ihlalin önlenmesi amacıyla açılır. Bu dava, hak sahibinin ihlale uğrayan haklarını koruma altına almak için açılır.

FSEK m. 69 uyarınca hak sahibi, gerçekleşmesi muhtemel bir tecavüzün önlenmesini veya başlamış tecavüzünün devam etmesini veya tekrar etmesini yasaklamak amacıyla tecavüzün men’i talebini dava yoluyla ileri sürebilir. Bu davanın tecavüzün önlenmesi amacıyla açılması hâlinde, tecavüzün gerçekleşeceğine dair yakın bir tehlike bulunduğuna ilişkin kanıtların ileri sürülmesi gerekir. Bu davanın açılabilmesi için haksız eylemi gerçekleştiren ya da gerçekleştireceğinden şüphe duyulan kişinin kusurunun bulunması şart değildir.

Tecavüzün Ref’i Davası

Hakları tecavüze uğrayan eser sahibinin tecavüz edene karşı açabileceği bir diğer dava ise tecavüzün ref’i (tecavüzün kaldırılması) davasıdır (FSEK m. 66). Bu davayla, meydana gelen ihlalin etkilerinin giderilmesi amaçlanır. Ayrıca tıpkı men davasında olduğu gibi, ref davasının açılabilmesi için de haksız eylemi gerçekleştiren kişinin veya işletme sahibinin kusurunun bulunması şart değildir. Ancak mahkeme, kusurun mevcudiyetini ve ağırlığını dikkate alarak, tecavüzün etkilerinin giderilmesi için uygun tedbirlerin neler olduğunu belirler (FSEK m. 66/3).

Manevi hakların ihlali hâlinde ileri sürülebilecek tecavüzün ref’i talebi, FSEK m. 67’de düzenlenmiştir. Henüz alenileşmemiş bir eser, sahibinin rızası olmaksızın veya arzusuna aykırı olarak umuma arz edildiği takdirde tecavüzün ref’i davası açılabilir. Ancak FSEK m. 67/1’e göre bu davanın açılabilmesi için umuma arzın “eserin çoğaltılmış nüshalarının yayımlanması suretiyle gerçekleşmesi” gerekir. Tecavüz devam etmekte olduğu sürece, eser sahibinin iznine aykırı her türlü umuma arz karşısında ref davasının açılabilirliği ileri sürülmektedir.

Bir diğer manevi hak olan adın belirtilmesi hakkının ihlali hâlinde eser sahibi, adının belirtilmesini, kaldırılmasını veya usulüne uygun şekilde yeniden yazılmasını talep edebilir ve alınan kararın (en fazla 3 gazetede) ilanını talep edebilir (FSEK m. 67/2).

Eserin haksız olarak değiştirilmesi hâlinde ise eser sahibi; asıldaki değişikliğin kendisi tarafından yapılmadığının belirtilmesini veya eserdeki adının kaldırılmasını yahut değiştirilmesini talep edebilir. Keza eser sahibi, eski hâlin iadesi mümkün ise eserin eski hâle getirilmesini isteyebilir (FSEK m. 67/4).

Tazminat Davaları

Fikrî mülkiyet haklarının ihlali sonucunda hak sahibi, maddi ve manevi tazminat talep edebilir. Maddi tazminat, mali hakların ihlali nedeniyle uğranılan zararı kapsar. Manevi tazminat ise, manevi hakların ihlali sonucu eser sahibinin kişilik haklarına zarar verilmesi durumunda talep edilir.

FSEK m. 70'e göre, hakkı ihlal eden kişinin elde ettiği kârın hak sahibine verilmesi de talep edilebilir. Ayrıca, mali haklara tecavüz eden kişi, sözleşme bedelinin üç katına kadar bir bedel ödemekle yükümlü tutulabilir.